



equidad
seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA

DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS
PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT

Inicio Vigencia: 31/10/2023

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT

CONDICIONES GENERALES.....	2
1. SOAT	2
2. ¿QUÉ CUBRE EL SEGURO?	2
3. ¿QUÉ NO CUBRE EL SEGURO?	3
4. BENEFICIARIOS Y LEGITIMADOS PARA RECLAMAR	3
5. PRESENTACIÓN Y TÉRMINO DE LA RECLAMACIÓN	4
6. TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN	4
7. CONCURRENCIA DE VEHÍCULOS	5
8. SUBORDINACIÓN DE LA ENTREGA DE LA PÓLIZA AL PAGO DE LA PRIMA.....	5
9. IRREVOCABILIDAD.....	5
10. CAMBIO DE UTILIZACIÓN DE VEHÍCULO Y CILINDRAJE.....	5
11. VERIFICACIÓN DUPLICIDAD DE AMPAROS.....	5
12. TRANSFERENCIA DEL VEHÍCULO	5
13. RÉGIMEN LEGAL	5
14. DEFINICIONES	6
15. VIGENCIA	6

CONDICIONES GENERALES

La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, que en adelante se denominará La Equidad, conforme con las condiciones de la póliza suscrita, ha construido este documento que contiene todas las coberturas, amparos, exclusiones y obligaciones de las partes. Las condiciones particulares, como el periodo de vigencia de la póliza, los valores asegurados y el valor de la prima se encuentran señaladas en la carátula de la póliza.

1. SOAT

Este seguro es de carácter obligatorio para todos los vehículos automotores (nacionales o extranjeros) que transiten por el territorio colombiano, el cual ampara los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito, ya sean: peatones, pasajeros o conductores.

2. ¿QUÉ CUBRE EL SEGURO?

Las personas que sufran daños corporales causados en accidentes de tránsito tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones:

2.1 GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS POR LESIONES:

Son los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, suministrados a la víctima de accidente de tránsito, por un prestador de servicios de salud habilitado, destinados a lograr su estabilización, tratamiento y la rehabilitación de sus secuelas, las patologías y tratamiento de las complicaciones generadas como consecuencia del mencionado evento.

Los servicios de salud que deben ser brindados a las víctimas de que trata el Decreto 780 de 2016, o las normas que la modifiquen o sustituyan, comprenden:

1. Atención inicial de urgencias y atención de urgencias.
2. Atenciones ambulatorias intramurales.
3. Atenciones con internación.
4. Suministro de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis.
5. Suministro de medicamentos.
6. Tratamientos y procedimientos quirúrgicos.
7. Traslado asistencial de pacientes.
8. Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico.
9. Rehabilitación física.
10. Rehabilitación mental.

2.2. INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE:

Es el valor a reconocer por una única vez, a la víctima de un accidente de tránsito, cuando como consecuencia de tal acontecimiento se produzca en ella la pérdida de su capacidad para desempeñarse laboralmente.

2.3. INDEMNIZACIÓN POR MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS:

Es el valor a reconocer a los beneficiarios de la víctima que haya fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito.

Para proceder al reconocimiento y pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios, la muerte de la víctima debió haber ocurrido dentro del año siguiente a la fecha de la ocurrencia del accidente de tránsito.

2.4. INDEMNIZACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS:

Es el valor a reconocer a la persona natural o jurídica que demuestre haber incurrido en gastos de transporte y movilización de la víctima, desde el sitio de la ocurrencia del accidente de tránsito, hasta la institución prestadora

de servicios de salud pública o privada a donde aquella sea trasladada.

El valor de la indemnización por gasto de transporte no incluye el transporte de la víctima entre distintas instituciones prestadoras de servicios de salud.

3. ¿QUÉ NO CUBRE EL SEGURO?

El seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito - SOAT, no estará sujeto a exclusión alguna y por ende amparará todos los eventos y circunstancias bajo las cuales se produzca un accidente de tránsito, salvo las excepciones previstas en del Decreto 780 de 2016

4. BENEFICIARIOS Y LEGITIMADOS PARA RECLAMAR

4.1. GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS POR LESIONES:

Tratándose de los servicios de salud prestados a una víctima de accidente de tránsito, el legitimado para solicitar el reconocimiento y pago de los mismos, es el prestador de servicios de salud que haya atendido a la víctima.

4.2. INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE:

Se considerará beneficiario y legitimado para reclamar la indemnización por incapacidad permanente, la víctima de un accidente de tránsito, cuando por causa de dichos eventos, hubiere perdido la capacidad laboral en alguno de los porcentajes establecidos en la normativa vigente, pérdida que deberá ser calificada por la autoridad competente.

4.3. INDEMNIZACIÓN POR MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS:

Se considerará beneficiario y legitimado para reclamar la indemnización por muerte y gastos funerarios, el cónyuge o compañero(a) permanente de la víctima, en la mitad de la indemnización

y sus hijos en la otra mitad, distribuida en partes iguales. De no haber hijos, la totalidad de la indemnización corresponderá al cónyuge o compañero(a) permanente; de no existir alguno de los anteriores, serán beneficiarios los padres y a falta de ellos los hermanos de la víctima.

4.4. INDEMNIZACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS:

Se considerará beneficiario y legitimado para reclamar el reconocimiento de los gastos de transporte de la víctima de un accidente de tránsito, las personas naturales o jurídicas que demuestren haber efectuado el transporte, a través de la presentación del formulario que para el efecto adopte el Ministerio de Salud y Protección Social, que deberá estar suscrito por la persona designada por la IPS.

Cuando se trate de transporte realizado por ambulancias, solo se reconocerá la indemnización a las entidades habilitadas para prestar estos servicios, quienes podrán presentar las

reclamaciones de manera acumulada, por periodos mensuales de conformidad con los formatos que para tal fin adopte el Ministerio de Salud y Protección Social.

5. PRESENTACIÓN Y TÉRMINO DE LA RECLAMACIÓN

Las personas naturales o jurídicas que consideren tener derecho a las prestaciones amparadas deberán acreditar la ocurrencia del suceso y su cuantía, para lo cual podrán utilizar los medios probatorios señalados en la ley, siempre que sean conducentes, pertinentes e idóneos para demostrar efectivamente los hechos a los que se refiere; dicha reclamación estará conformada por los formularios adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social, acompañados de los documentos correspondientes a cada cobertura, en original o copia auténtica, según corresponda.

Las instituciones prestadoras de servicios de salud o las personas beneficiarias, según sea el caso, deberán presentar las reclamaciones económicas a que tengan derecho con cargo a la póliza

del SOAT ante La Equidad, dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del código de comercio.

6. TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

El pago por parte de La Equidad deberá efectuarse dentro del término establecido en el artículo 1080 del código de comercio o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará a la institución prestadora de servicio de salud o beneficiario según sea el caso, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera de Colombia, aumentado en la mitad.

7. CONCURRENCIA DE VEHÍCULOS

En los casos de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos automotores asegurados cada entidad aseguradora correrá con el importe de las indemnizaciones a los ocupantes de aquél que tenga

asegurado. En el caso de los terceros no ocupantes se podrá formular la reclamación a cualquiera de estas entidades; aquella a quien se dirija la reclamación estará obligada al pago de la totalidad de la indemnización, sin perjuicio del derecho de repetición, a prorrata, de las compañías entre sí.

8. SUBORDINACIÓN DE LA ENTREGA DE LA PÓLIZA AL PAGO DE LA PRIMA

La entrega de la póliza del SOAT al tomador estará condicionada al previo pago de la prima, excepto cuando se encuentre a cargo de entidades de derecho público.

9. IRREVOCABILIDAD

La póliza del SOAT no podrá ser revocada por ninguna de las partes intervinientes.

10. CAMBIO DE UTILIZACIÓN DE VEHÍCULO Y CILINDRAJE

El tomador de la póliza del SOAT deberá notificar por escrito a La Equidad, el cambio en la utilización del vehículo y las variaciones de su cilindraje. La

notificación deberá hacerse a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del cambio, evento en el cual, La Equidad y el tomador, exigirán el reajuste o la devolución a que hubiere lugar en el valor de la prima.

11. VERIFICACIÓN DUPLICIDAD DE AMPAROS

La Equidad realizará el procedimiento para validar al momento del registro de la póliza en el RUNT que no exista duplicidad de amparos y de pago de primas para el vehículo para el cual se adquiere el SOAT, en línea con lo establecido en el numeral 4 del art. 193 del EOSF. En el caso en que se corrobore que existe una póliza vigente, la vigencia de la que se pretende registrar debe iniciar desde el vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada y La Equidad informará al tomador sobre tal situación.

12. TRANSFERENCIA DEL VEHÍCULO

La transferencia de la propiedad del vehículo descrito en la póliza no generará la terminación del contrato

de seguro, el cual seguirá vigente hasta su expiración. No obstante, el nuevo propietario deberá informar por escrito de tal situación a La Equidad, dentro de los diez (10) días siguientes a la transferencia de dominio, con el objeto de que esta realice el cambio de la póliza y actualice sus sistemas de información.

13. RÉGIMEN LEGAL

En lo no regulado por el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, se aplicarán las disposiciones previstas para las aseguradoras y el contrato de seguro, establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Código de Comercio y demás disposiciones concordantes.

14. DEFINICIONES

Accidente de Tránsito: Se entiende por accidente de tránsito el suceso ocasionado o en el que haya intervenido al menos un vehículo automotor en movimiento, en una vía pública o privada con acceso al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y/o

animales, y que, como consecuencia de su circulación o tránsito, o que, por violación de un precepto legal o reglamentario de tránsito, cause daño en la integridad física de las personas. No se entiende como accidente de tránsito aquel producido por la participación del vehículo en actividades o competencias deportivas, por lo cual los daños causados a las personas en tales eventos serán asegurados y cubiertos por una póliza independiente.

Automotores: Se entiende por vehículo automotor todo aparato provisto de un motor propulsor, destinado a circular por el suelo para el transporte de personas o de bienes, incluyendo cualquier elemento montado sobre ruedas que le sea acoplado. No quedan comprendidos dentro de esta definición:

a) Los vehículos que circulan sobre rieles.

b) Los vehículos agrícolas e industriales siempre y cuando no circulen por vías o lugares públicos por sus propios medios.

Vía: De conformidad con lo establecido en la Ley 769 de 2002, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, entiéndase por vía toda zona de uso público o privado destinada al tránsito de vehículos, personas y animales.

Víctima: Se entiende por víctima la persona que ha sufrido daño en su integridad física como consecuencia directa de un accidente de tránsito.

con vigencias inferiores a un año siempre y cuando no sean inferiores a un mes.

Vehículos Antiguos y Clásicos: Este seguro de expide con vigencias inferiores a un año siempre y cuando no sean inferiores a un trimestre.

15. VIGENCIA

Este seguro se expide con una vigencia cuando menos anual, para todos los vehículos que transitan dentro del territorio nacional.

EXCEPCIONES:

Vehículos que circulen por las zonas fronterizas: La vigencia mínima de la póliza del SOAT será de 15 días o de meses enteros para los vehículos que circulen por las zonas fronterizas.

Vehículos importados que se desplacen del puerto a los concesionarios para su venta al público: Este seguro se expide

SAC Sistema de atención al consumidor financiero



Contáctenos



www.laequidadseguros.coop

Contact Center



Línea de contacto

- **A nivel nacional**
01 8000 919 538
- **Desde Bogotá**
(601) 746 0392
- **ChatWeb**
Ingresando a:
www.laequidadseguros.coop

Así mismo sus inconformidades también podrán ser radicadas ante nuestra Defensoría del Consumidor Financiero en los teléfonos **(601) 3190764 - 6108161** de Bogotá, el correo electrónico **defensoriaequidad@legalcrc.com** y ante la Superintendencia Financiera de Colombia en la página **www.superfinanciera.gov.co**





equidad
seguros

Una aseguradora cooperativa
con sentido social

Póliza De Seguro de daños corporales
causados a las personas en accidentes de tránsito

SOAT

www.laequidadseguros.coop

Síguenos en:

